



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 34 DEL 08/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTE ANNO SCOLASTICO 2026/2027 REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E QUOTA PASTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

L'anno 2026 addì 08 maggio alle ore 10:10 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Sindaco	X	
DELUCA LUIGI	Vice Sindaco	X	
BAGAGLI GENNY	Assessore	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO, nella sua qualità di sindaco

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il Comune di Borghi, rientra nell'elenco Istat dei comuni "parzialmente montani" e nei comuni individuati con Delibera di Giunta regionale n. 1734/2004, successivamente integrata dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1813/2009 e n. 383/2022.

Evidenziato che:

- l'equilibrio economico finanziario del bilancio dell'ente è prevalentemente garantito dalle entrate extratributarie derivanti dalla cave di proprietà comunale e dalle entrate tributarie;
- la politica di gestione dell'ente è stata sino ad oggi connotata dalla scelta di base di non inasprire la tassazione locale, confermando l'indirizzo di contenimento delle tariffe dei tributi e di contenimento delle tariffe di accesso ai servizi;

Evidenziato che tra i servizi pubblici erogati dall'ente rientra il trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale ed il servizio di refezione scolastica per la scuola materna e quella primaria quest'ultima per un giorno alla settimana;

A partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027 il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato tramite affidamento ad una società terza, come da previsioni della delibera C.C. n.4 del 21.02 2026

Evidenziato che il servizio di trasporto scolastico non è annoverato tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, come espressamente stabilito nelle premesse del Decreto medesimo e come indicato all'articolo 6, comma 7 del D.L. 55/1983 ed ha rilevanza economica;

Richiamati in proposito:

- il Decreto Ministeriale (Lavori Pubblici di concerto con la Pubblica Istruzione) 18/12/1975, con il quale, oltre alle caratteristiche dell'edilizia scolastica, furono fissati i principi di localizzazione delle scuole ed i criteri di percorrenza del trasporto scolastico prevedendo, al fine di evitare un eccessivo frazionamento delle strutture scolastiche, una deroga agli indici di localizzazione con obbligo da parte dell'ente locale di garantire il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia e dell'obbligo in forma gratuita;
- il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 che nel disporre in materia di «Effettività del diritto allo studio» prevede all'art. 2 che gli enti locali siano tenuti a garantire i servizi di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti;
- il successivo art. 5 che nel disciplinare specificatamente, i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità, prevede che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurino «il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico» ;
- la Legge regionale n. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10" che prevede all'art. 1 comma 3, che la Regione Emilia Romagna e gli Enti Locali promuovano interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;

Richiamato inoltre il D.L. 29/10/2019, N. 126, che all'articolo 3, ha espressamente stabilito *“Fermo restando l'articolo 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle*

famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia, e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purchè sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

Dato atto che il Consiglio comunale con delibera n.4 del 21.02 2026 in virtù dell'art. 42 del D.lgs 267/2000 e in virtù delle disposizioni del D.Lgs. 201/2022, in merito alle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, ha previsto che la gestione del servizio trasporto scolastico sia effettuato in toto mediante affidamento a ditta esterna (esternalizzazione a terzi) per mezzo di appalto di servizi ai sensi del D.lgs 36/2023 in quanto se ne ravvisano specifiche ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico oltre che i requisiti di economicità, adeguatezza ed opportunità, prevedendo altresì che le modalità di organizzazione del servizio sulla base della forma prescelta dal Consiglio saranno valutate dal Responsabile del Settore, il quale adotterà la soluzione maggiormente idonea e conveniente per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

Dato atto che la quota di partecipazione diretta da parte delle famiglie al servizio di trasporto scolastico viene stabilita in base all'indicatore ISEE secondo le fasce sotto riportate e copre solo parzialmente il costo del servizio;

Fascia 1	ISEE fino a 3.000
Fascia 2	ISEE da € 3.001 a € 5.000
Fascia 3	ISEE da € 5.001 a €11.000
Fascia 4	ISEE da € 11.001 a € 18.000
Fascia 5	ISEE superiore a € 18.001

Dato atto che l'Ente negli anni scorsi ha inteso rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione adottando la misura strumentale del contenimento delle tariffe del trasporto scolastico comunale per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo;

Ritenuto che, in relazione alla lettura coordinata del suesposto impianto normativo ed alla specificità territoriale, economica, sociale e demografica del Comune di Borghi, sussistano le condizioni di cui all'art. 3 del D.L. 29.10.2019 n. 126 che legittimano il mantenimento del servizio di trasporto scolastico comunale con quote di contribuzione a carico delle famiglie in misura inferiore al costo del servizio sostenuto dall'Ente per l'erogazione del servizio stesso, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Ritenuto pertanto di individuare in base alle suddette fasce ISEE la quota di partecipazione annuale delle famiglie al costo del servizio di trasporto nella misura vigente per l'anno scolastico 2026/2027, tenuto conto delle motivazioni sopra evidenziate così come segue;

FASCIA	ISEE	COSTO ANNUALE
Fascia 1	ISEE fino a 3.000	€ 36,00
Fascia 2	ISEE da € 3.001 a € 5.000	€ 78,00
Fascia 3	ISEE da € 5.001 a €11.000	€ 135,00
Fascia 4	ISEE da € 11.001 a € 18.000	€ 180,00
Fascia 5	ISEE superiore a € 18.001	€ 225,00

Considerato che i soggetti NON residenti potranno usufruire del servizio di trasporto previa verifica della disponibilità, con il pagamento della tariffa corrispondente alla fascia ISEE più alta;

Considerato che viene previsto uno sconto per ciascun fratello iscritto al servizio pari al 10% del costo annuale;

Dato atto che gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado frequenteranno le lezioni su 5 giorni a settimana;

Evidenziato che tra i servizi pubblici erogati dal comune rientra anche il servizio di Refezione scolastica gestito da una società esterna sia per gli alunni della scuola dell'infanzia (tutti i giorni) sia per gli alunni della scuola primaria (un giorno a settimana – in attesa di conferma da parte dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Sogliano a/R l'indicazione del giorno);

Precisato che il costo del pasto individuale della scuola primaria è in modalità differenziata (multiporzione e monoporzione) e che la media del costo è pari a € 6,50 IVA inclusa, importo che viene confermato anche per l'anno scolastico 2026/2027;

Richiamate le deliberazioni G. C. n. 35 del 07/06/2013 e C. C n. 27 del 25/07/2015 con le quali venivano determinate le fasce di reddito e le tariffe della mensa della scuola dell'infanzia e da ultimo la deliberazione G.C. n.44 del 05.06.2025;

Preso atto che tali tariffe per il servizio di refezione della scuola dell'infanzia sono state confermate negli anni successivi così come segue:

FASCIA	ISEE	COSTO MENSILE
Fascia 1	ISEE fino a 5.000	€ 50,00
Fascia 2	ISEE da € 5.001 € 12,000	€ 70,00
Fascia 3	Oltre i 12.000	€ 90,00

Dato atto che la quota di partecipazione diretta da parte delle famiglie al servizio mensa della scuola dell'infanzia è stabilita in quota fissa e copre solo parzialmente il costo del servizio e che codesto Ente ha inteso rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione adottando la misura strumentale del contenimento delle tariffe per gli alunni della scuola dell'infanzia;

Ritenuto che, in relazione alla lettura coordinata del sussesposto impianto normativo ed alla specificità territoriale, economica, sociale e demografica del Comune di Borghi, sussistano le condizioni che legittimano il mantenimento del servizio di mensa comunale con quote di contribuzione a carico delle famiglie in misura inferiore al costo del servizio sostenuto dall'Ente per l'erogazione del servizio stesso così come previsto dall'articolo 1, commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Ritenuto pertanto di confermare le quote di partecipazione delle famiglie al costo del servizio di mensa della scuola dell'infanzia nella misura vigente anche per l'anno scolastico 2026/2027;

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Demografici nonché quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari ex art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 63/2017;

Visto il D.L. 126/2019;

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prevedere per l'anno scolastico 2026/2027 l'erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo, per le motivazioni espresse in premessa, tenuto conto della specificità territoriale, economica, sociale e demografica del Comune di Borghi e che tale scelta rientra in un più ampio programma di interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione, con l'intento di supportare tutte le famiglie nell'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, previa individuazione del gestore esterno a cui affidare il servizio di trasporto;

di definire l'importo annuale delle tariffe del trasporto scolastico in base alle fasce ISEE così come segue:

FASCIA	ISEE	COSTO ANNUALE
Fascia 1	ISEE fino a 3.000	€ 36,00
Fascia 2	ISEE da € 3.001 a € 5.000	€ 78,00
Fascia 3	ISEE da € 5.001 a € 11.000	€ 135,00
Fascia 4	ISEE da € 11.001 a € 18.000	€ 180,00
Fascia 5	ISEE superiore a € 18.001	€ 225,00

4. di prevedere che i soggetti NON residenti potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico, previa verifica della disponibilità, con il pagamento della tariffa corrispondente alla fascia ISEE più alta;
5. di stabilire per il servizio di trasporto scolastico uno sconto del 10% per ciascun fratello iscritto al servizio;
6. di prevedere per il servizio di trasporto scolastico un'entrata presunta con la seguente imputazione sul Bilancio di Previsione:

Esercizio	Importo	Capitolo	PdC
2026	€ 11.062,00	4680000	3.01.02.01.016
2027	€ 16.386,00	4680000	3.01.02.01.016

di definire per l'anno scolastico 2026/2027, l'erogazione del servizio a domanda individuale del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, confermando le quote di partecipazione delle famiglie al costo del servizio nella misura vigente così come segue:

FASCIA	ISEE	COSTO MENSILE
Fascia 1	ISEE fino a 5.000	€ 50,00
Fascia 2	ISEE da € 5.001 € 12,000	€ 70,00
Fascia 3	Oltre i 12.000	€ 90,00

di prevedere per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia un'entrata presunta con la seguente imputazione sul Bilancio di Previsione

Esercizio	Importo	Capitolo	PdC
2026	13.350,00	2860000	3.01.02.01.008

2027	22.000,00	2860000	3.01.02.01.008
------	-----------	---------	----------------

di confermare anche per l'anno scolastico 2026/2027 la quota a pasto a carico delle famiglie per gli alunni della scuola primaria di Borghi in € 6,50;

di prevedere per la refezione della scuola primaria un'entrata presunta con la seguente imputazione sul Bilancio di Previsione :

Esercizio	Importo	Capitolo	PdC
2026	€ 6.300,00	2860000	3.01.02.01.008
2027	€ 11.000,00	2860000	3.01.02.01.008

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni